

1540914-47.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Sirley Claus Prado Tonello

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... feito um abatimento. Já foi condenado por roubo, cumpriu a pena. Trabalha como mecânico de carros, ganha cerca de R\$1900,00. Estudou até o terceiro ano do seguro grau. Arrancou as notas fiscais que estavam com os produtos, não chegou a ver os valores. Escolheu essas caixas porque havia etiquetas de "frágil", então achou que "fosse coisa boa". Aquele foi seu último dia de trabalho ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1540914-47.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1540914-47.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2281562/2021 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 16084329 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 5446/21/356 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 5658/21/356 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2281562 - 89º D.P. JARDIM TABOAO

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

A APURAR e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sirley Claus Prado Tonello

Vistos.

RHUAN MEDEIROS SANTANA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 155, parágrafo 4º, inciso II, do Código Penal, pois, segundo a denúncia, no dia 24 de setembro de 2021, por volta de 14h07min, na Avenida Giovanni Gronchi, nº 5930, Vila Andrade, nesta cidade e comarca, subtraiu para si, com abuso de confiança, dois pacotes contendo dois drones, avaliados em R\$ 62.607,00 (sessenta e dois mil seiscientos e sete reais) e R\$ 38.010,79 (trinta e oito mil, dez reais e setenta e nove centavos), pertencentes a Victor Garcia Cavicchioli.

Segundo apurado, o acusado era funcionário terceirizado dos Correios e transportava mercadorias para a empresa quando subtraiu os dois pacotes em questão contendo os

dois drones que foram posteriormente revendidos na empresa de eletrônicos do seu irmão.

O inquérito policial foi instaurado mediante portaria (fls.07).

A denúncia foi recebida aos 02 de fevereiro de 2022 (fls.59).

Citado (fls.64), o réu apresentou resposta à acusação em fls. 68.

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e quatro testemunhas comuns, sendo o réu interrogado ao final.

Em debates o Ministério Público pugnou pela total procedência da ação, a teor da prova produzida nos autos, destacando as consequências do crime e a reincidência do réu para fixação da pena acima do mínimo legal, desconsiderando-se a confissão. Requereu a fixação do regime fechado para o cumprimento da reprimenda.

A Defesa, por sua vez, alegou não haver prova de que a vítima fosse proprietária dos bens, pugnando pela absolvição por atipicidade. Subsidiariamente, requereu o afastamento da qualificadora do abuso de confiança, com a fixação da pena no mínimo legal, a imposição de regime aberto para seu cumprimento e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação é parcialmente procedente.

A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas pelos relatórios policiais de fls. 12/14 e 15/17, auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 25/26, nota fiscal de fls. 35 e relatório policial de fls. 38/39, bem como diante da prova oral colhida em juízo.

A vítima Victor Garcia Cavicchioli disse que é proprietário de uma empresa de e-commerce que comercializa produtos de alto valor agregado. Fez a postagem de duas embalagens de mercadorias, via SEDEX, no dia 24/09/21, no posto de correios do shopping morumbi, tratava-se de Drones. Uma das postagens tinha o valor de cerca de R\$ 60.000,00 e outra de cerca de R\$ 30.000,00. Ao rastrear as encomendas, notou que não haviam sido entregues, então comunicou à delegacia e fez o boletim de ocorrência. Para acionar o DRONE é necessário fazer uma habilitação junto ao fabricante, o que possibilitou chegar ao e-mail das pessoas que haviam habilitados os drones. Os investigadores chegaram até essas pessoas que haviam comprado os drones. Descobriu-se que os drones haviam sido comprados via mercado livre, por valores bem menores que os de mercado. Os produtos eram vendidos com a nota fiscal que fora copiada do próprio declarante. Foram recuperados apenas 3 dos drones, um deles sem os acessórios. Teve um prejuízo de mais de R\$ 50.000,00, significativo para a empresa, que é bem pequena, ficou muito abalado como o que aconteceu.

A testemunha Andreia Maria Silveira, policial civil, disse que a vítima compareceu à delegacia e comunicou o furto dos drones. Através de informações prestadas pela vítima sobre a obrigatoriedade de identificação por e-mail junto ao comprador, par possibilitar a habilitação do DRONE, conseguiu chegar a Tiago e Sérgio, dois dos compradores dos Drones furtados. Fizeram contato com o vendedor dos Drones, chamado Douglas, inicialmente passando-se por Sérgio. Marcaram um encontro com Douglas e esclareceram a situação. Douglas contou que as mercadorias lhes haviam sido entregues pelo seu irmão, o réu RHUAN, inclusive com nota fiscal. Tiago também adquirira os Drones de Douglas. RHUAN foi intimado para comparecer à delegacia e admitiu que havia subtraído os pacotes do posto de Correios onde trabalhava, situada na Vila Andrade, entregando as mercadorias ao irmão Douglas, de modo que ele vendesse no Mercado Livre. Rhuan disse que estava tendo problemas trabalhistas com os Correios. Foi até o local e ficou confirmado que Rhuan trabalhava ali, na parte de entregas. Não conhecia o réu anteriormente.

A testemunha Renan Henrique Cosmo de Oliveira, policial civil, corroborou o relato da colega policial, embora dizendo não se recordar dos fatos com riqueza de detalhes. Não conhecia o réu anteriormente. A vítima entregou notas fiscais de todos os drones e comprovou ser proprietária de comércio de Drones. Salvo engano, foram cinco os Drones subtraídos.

A testemunha Douglas Medeiros Santana disse ser irmão do réu, o qual lhe havia entregue quatro drones menores e um maior, para revender. O declarante é vendedor do Mercado Livre há muitos anos. Pagou cerca de R\$ 3.000,00 em cada um deles, não perguntou detalhes sobre os produtos. Teve prejuízo de cerca de R\$ 30.000,00, está endividado com o Mercado Livre. Foi a primeira vez que vendeu Drones pelo mercado livre, não tinha ciência de que se tratava de mercadorias regulamentadas pela ANAC. Calculou o preço dos Drones consultando "no mercado". Os bens lhes foram entregues em caixas lacradas, que foram abertas antes da compra. Não estavam ali as notas fiscais originais. O Drone devolvido à delegacia valia cerca de R\$ 30.000,00

A testemunha Thiago Augusto de Moraes disse que fez a compra de um Drone no Mercado Livre e fez o registro no órgão competente. Algum tempo depois foi intimado a comparecer à delegacia, ocasião em que soube se tratar de produto furtado, o que o surpreendeu. Pagou quase R\$ 9.000,00 no Drone, a nota fiscal foi emitida e tinha aparência regular, não desconfiou de nada. Não se lembra do nome do vendedor.

Na fase policial, o réu confessou os fatos. Disse que realizava o transporte de objetos a serviço dos Correios. Na data dos fatos, por passar por dificuldades financeiras, decidiu subtrair duas caixas pesadas por acreditar que seriam objetos de alto valor. Chegando em casa, descobriu que eram seis drones e os repassou ao seu irmão, proprietário de uma loja de eletrônicos. Disse que seu irmão conseguiu vender dois drones e que com o valor que recebeu pagou dívidas e comprou mantimentos. Alegou estar arrependido (fls. 30/31).

Em Juízo, o réu igualmente admitiu a prática delitiva. Disse que pegou duas caixas dos Correios e entregou ao seu irmão para revender. Não sabia o que tinha dentro das caixas, descobriu que eram Drones apenas quando abriu. Admite que isso foi "cabeçada". Seu irmão pagou R\$ 3000,00 por caixa. Também estava devendo um dinheiro a ele, por isso foi feito um abatimento. Já foi condenado por roubo, cumpriu a pena. Trabalha como mecânico de carros, ganha cerca de R\$1900,00. Estudou até o terceiro ano do ensino médio. Arrancou as notas fiscais que estavam com os produtos, não chegou a ver os valores. Escolheu essas caixas porque havia etiquetas de "frágil", então achou que "fosse coisa boa". Aquele foi seu último dia de trabalho nos Correios, pediu demissão porque não estava recebendo direito seu pagamento.

Como visto, a confissão do acusado em Juízo é coerente com a prova acusatória produzida, não se encontrando isolada nos autos.

Assim, verifica-se que a prova oral colhida é clara a imputar ao réu a prática do ilícito, na medida em que as assertivas da vítima, dos policiais civis e das testemunhas foram uníssonas e coesas, todas apontando para a subtração de Drones perpetrada pelo acusado. Destaque-se que a prática delitiva foi espontaneamente admitida pelo réu em Juízo.

Não há dúvidas, portanto, de que o acusado, aproveitando-se de sua função de entregador terceirizado dos Correios, furtou dois pacotes que transportava, repassando-os ao seu irmão, responsável pela venda de eletrônicos pela internet. Nesse passo, descabida a pretensão da Defesa de ver afastada a tipicidade sob o argumento de ausência de comprovação da propriedade dos bens. Ora, o tipo penal refere-se à subtração de "coisa alheia", definição que se amolda perfeitamente aos drones em questão, visto que admitido pelo próprio réu não se tratar de bens a ele pertencentes, circunstância também revelada pelo depoimento das demais testemunhas. De igual modo, a vítima foi incisiva em afirmar a propriedade dos bens, não havendo qualquer elemento nos autos a tornar tal fato controverso, não sendo fundamental à tipificação do delito a comprovação documental da propriedade pleiteada pela Defesa.

Assim, comprovada a subtração dos objetos pelo réu, em prejuízo da vítima, inegavelmente configurado o delito de furto.

Importante esclarecer que não há qualquer notícia de que a vítima teria qualquer razão para incriminar o réu falsamente, tendo sido mesmo os relatos apresentados em Juízo corroborados pelos documentos juntados.

Não obstante, e na linha do raciocínio exarado pela Defesa, é o caso de afastamento da qualificadora prevista no artigo 157, § 4.º, II, relativa ao abuso de confiança. Isso porque não restou demonstrada relação especial de confiança entre

réu e vítima, não se podendo presumi-la pelo simples fato de ser o réu funcionário da empresa para a qual entregues os objetos. Com razão a defesa, portanto, ao aduzir que a mera relação empregatícia ou de trabalho não configura, objetivamente, relação de confiança.

Nesse sentido são os excertos abaixo colacionados:

A relação subjetiva de confiança é imprescindível à qualificação, sendo necessário que a vítima tenha motivos para confiar (TJBA, BF 37/212). Inexistindo relação de amizade, não incide a qualificadora, uma vez que não evidenciado o sentimento fiel de estima (TJAC, RT 791/638). A simples relação empregatícia não basta, sendo preciso que haja confiança especial da vítima (TFR, Ap. 4.223, DJU 23.6.83, p. 9332; TACrSP, Julgados 85/531,84/275 e 262; TARS, RT 620/358; TAMG, RJTAMG 13/394; TJSC, JC 72/549).

Assim, de rigor a condenação do acusado pela prática do crime capitulado no artigo 155, caput, do Código Penal, pelo que passo à dosimetria da pena.

Observados os elementos norteadores, contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal, verifico a presença de elementos que façam necessária à prevenção e repressão do crime a elevação da pena acima do mínimo previsto no preceito secundário do artigo 155 do Código Penal. Na hipótese, considerando as graves consequências do delito para a vítima, consistentes no trauma comercial e no quase fechamento do negócio, relatadas em audiência ensejam elevação da pena na fração de 1/6, totalizando 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão de 11 dias-multa.

Em segunda fase, presente a agravante da reincidência (Processo de execução nº 0001030-25.2015.8.26.0041 - fls. 50), a qual dou por compensada com a atenuante da confissão, remanescendo a pena inalterada.

Não há, no mais, causas de aumento da pena a serem computadas e tampouco causas de diminuição, pelo que torno definitiva a pena aplicada.

A pena privativa de liberdade será cumprida em regime semiaberto, na linha do que estabelece o artigo 33 do Código Penal, pois a despeito da reincidência do acusado, os crimes foram praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Ausentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, diante da reincidência do acusado, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o réu RHUAN MEDEIROS SANTANA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e à pena pecuniária de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade, por ausentes os requisitos à decretação de sua prisão, dada a natureza do crime praticado e o fato de que condenado a cumprir pena em regime aberto.

Dê-se ciência à vítima.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário ao cumprimento da pena.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA